

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0000921-13.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **HUGO FABIANO AUGUSTO DE MACEDO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos Eduardo Oliveira de Alencar****V I S T O S**

Trata-se de ação penal ajuizada pelo *Ministério Público do Estado de São Paulo* em face de HUGO FABIANO AUGUSTO DE MACEDO, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática de delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, em 02.01.17, por volta das 10h00min, na Avenida Córrego Tijuco Preto, altura do nº 62, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca, trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme denúncia de fls. 1/2.

Deflagrou-se a persecução penal por auto de prisão em flagrante delito, lavrado no dia 02.01.17 pela autoridade policial do 50º Distrito Policial.

A prisão em flagrante foi comunicada ao Plantão Judicial da Capital, em que decretada a prisão preventiva.

Após breve investigação pela polícia judiciária, a denúncia foi oferecida e determinou-se o processamento da ação penal, com ordem de notificação do denunciado e designação de audiência una de instrução, debates e julgamento — como forma de assegurar a razoável duração do processo.

0000921-13.2017.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu foi regularmente notificado, em 08.03.17 (fls. 136), e apresentou, por meio da Defensoria Pública, defesa preliminar (fls. 150/151).

O feito foi saneado e, inexistindo questões que ensejassem absolvição sumária do denunciado, a denúncia foi devidamente recebida.

Realizou-se audiência una em 22.03.17, com oitiva de testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Manifestaram-se as partes em debates.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido formulado na denúncia deve ser julgado procedente. Após regular instrução probatória, a prova amealhada é apta a embasar, com segurança, um decreto condenatório.

Dá-se o crime de tráfico ilícito de droga quando o agente pratica um dos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a realização de um único verbo do tipo para a adequação da conduta.

No caso dos autos, o agente trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, para entrega a consumo de terceiro. Os fatos narrados na denúncia subsumem-se perfeitamente à descrição legal.

A materialidade do delito está fartamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico, afirmando-se a existência dos princípios ativos da substância encontrada com o denunciado.

A autoria é incontestada, até porque reconhecida pelo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

denunciado.

Com efeito, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o indiciado entrando em um bar conhecido como ponto de tráfico de drogas, o que os levou a revistar o local, bem como as pessoas ali presentes.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado, os milicianos constataram que o acusado não estava entre as pessoas revistadas e que a porta do banheiro feminino estava trancada.

O proprietário do bar destrancou a porta do banheiro, onde o indiciado foi localizado com uma sacola que continha os entorpecentes apreendidos, bem como a quantia de R\$224,75 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Os fatos encontram-se perfeitamente descritos, restando a análise da conduta do imputado e adequá-la ao tipo penal que melhor se encaixe.

É caso, mesmo, de tipificação da conduta no delito de tráfico previsto no art. 33 da lei antidrogas, diante da finalidade de venda, ainda que no estágio inicial de sua atividade.

Assim, tem-se que o acervo probatório amealhado permite concluir-se, sem hesitação, que a droga encontrada com o denunciado destinava-se ao tráfico.

Comprovada a autoria e materialidade delitiva, passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, a pena deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ausente qualquer circunstância judicial desfavorável.

A confissão não repercute em pena fixada no patamar mínimo.

Nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

verifico que o réu é primário, com bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem há prova de que integre organização criminosa, razão pela qual diminuo em 1/2 a pena anteriormente fixada (notadamente pela diversidade e alto poder nocivo do entorpecente com o réu encontrado), alcançando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no patamar mínimo, pena que torno definitiva.

A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, assim, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

Deste modo, e considerando que a vida pregressa do réu e sua conduta social indicam senso de responsabilidade e comprometimento com questões morais de convivência em sociedade, já que, apesar de possuir madura idade adulta, não apresenta histórico criminoso. O regime inicial, portanto, é o aberto

Atendendo a orientação jurisprudencial (decorrente do julgamento, pelo E. Supremo Tribunal Federal, do HC número 97.256/RS, corroborado pela Resolução 5, de 15 de fevereiro de 2012, editada pelo C. Senado Federal), substituo a pena privativa por uma restritiva de direitos — prestação de serviços à comunidade, cujas condições devem ser definidas pelo Juízo da Execução. O denunciado demonstrou vínculo familiar e vocação laborativa. Tem capacidade de se ocupar adequadamente, com conduta social ajustada a sua realidade. A pena alternativa, portanto, é socialmente recomendada no caso.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

na presente ação penal e CONDENO HUGO FABIANO AUGUSTO DE MACEDO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos — prestação de serviços à comunidade, em condições especificadas oportunamente pelo Juízo da Execução, e a pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no patamar mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/16.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Dê-se à droga a destinação prevista na Lei 11.343/06.

Concedo gratuidade processual ao sentenciado, isentando-o do pagamento de custas e despesas processuais.

Publicada em audiência, os presentes saem intimados. Registre-se e comunique-se. Com o transito em julgado, arquivem-se os autos.

São Paulo, 22 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**